



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 8 rejeb 1429 – 11 juillet 2008

151^{ème} année

N° 56

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2008-2482 du 7 juillet 2008, complétant le décret n° 73-58 du 14 février 1973, relatif aux indemnités servies aux membres du tribunal administratif.....	2061
Décret n° 2008-2483 du 7 juillet 2008, complétant le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, portant fixation de la rémunération du personnel de la cour des comptes	2061
Nomination d'un chargé de mission	2062
Nomination du chef du comité du contrôle d'Etat.....	2062
Nomination d'un directeur général	2062

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination de secrétaires généraux de communes	2062
Nomination de chefs de division.....	2062
Attribution de la classe exceptionnelle de l'emploi de sous-directeur.....	2062
Nomination de sous-directeurs.....	2063
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service	2063
Nomination d'un chef de service	2063
Nomination de chefs de subdivision.....	2063
Nomination d'un conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.....	2063

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2008-2502 du 7 juillet 2008, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.....	2063
Décret n° 2008-2503 du 7 juillet 2008, portant ratification du retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations Unies des droits de l'Enfant	2063

Décret n° 2008-2504 du 7 juillet 2008 , portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à une formation aux métiers de la mer	2064
Décret n° 2008-2505 du 7 juillet 2008 , portant ratification des avenants à la convention conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence intergouvernementale de la francophonie régissant le fonctionnement du fonds de garantie pour les industries culturelles en Tunisie.....	2064
Nomination d'un chargé de mission	2064
Nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères.....	2064
Ministère des Affaires Religieuses	
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 8 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de prédicateur principal	2064
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 8 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques	2065
Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	
Nomination d'un directeur	2065
Ministère des Finances	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	2065
Arrêté du ministre des finances du 7 juillet 2008, portant modification de l'arrêté du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop	2065
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un directeur	2066
Nomination d'un chef de service	2066
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'un directeur	2066
Nomination d'un sous-directeur.....	2067
Nomination d'un inspecteur principal	2067
Nomination d'un chef de service	2067
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 juillet 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans certains périmètres publics irrigués dans certaines délégations du gouvernorat de Kébili	2067
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination de sous-directeurs.....	2069
Arrêtés du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 7 juillet 2008, portant institution de permis de recherche de substances minérales du 4 ^{ème} groupe situés dans les gouvernorats de Ben Arous, Zaghouan et Sidi Bouzid	2069
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un chef de service	2071
Ministère du Transport	
Nomination d'un chef de subdivision.....	2071
Nomination d'un chef de service	2071
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination de chefs de service	2071
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un chef de service	2072

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un directeur d'hôpital régional.....	2072
Nomination de sous-directeurs.....	2072
Nomination de directeurs d'hôpitaux de circonscription	2072
Nomination de chefs de service	2072
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins majors de la santé publique	2072
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins spécialistes principaux de la santé publique.....	2073
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins principaux de la santé publique	2073
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique	2073
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes majors de la santé publique	2074
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes principaux de la santé publique.....	2074
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de médecins dentistes spécialistes de la santé publique.....	2074
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de médecins dentistes de la santé publique	2075
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique.....	2075
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique	2075
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique	2076
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique	2076
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique.....	2076
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique.....	2077
Arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé publique du 7 juillet 2008, portant modification de l'arrêté du 19 décembre 1996, fixant les tarifs de prise en charge des malades payants dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique.....	2077

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 4 juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	2078
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 7 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	2079

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination de directeurs	2079
Nomination de sous-directeurs.....	2079
Nomination de chefs de service	2080
Nomination d'un inspecteur administratif et financier	2080
Maintien en activité dans le secteur public.....	2080

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination de directeurs	2080
Cessation de fonctions d'un directeur des études, directeur adjoint	2080
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 7 juillet 2008, fixant le montant maximum des revenus annuels imposables des parents des étudiants candidats à l'obtention d'une bourse nationale ou d'un prêt universitaire en Tunisie au titre de l'année universitaire 2008-2009.....	2080

Avis et Communications**Premier ministère**

Dix-neuvième rapport annuel de la cour de discipline financière.....	2081
--	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2008-2482 du 7 juillet 2008, complétant le décret n° 73-58 du 14 février 1973, relatif aux indemnités servies aux membres du tribunal administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-7 du 13 février 2008,

Vu la loi n° 72-67 du 1^{er} août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001 et notamment son article 23 (nouveau),

Vu le décret n° 73-58 du 14 février 1973, relatif aux indemnités servies aux membres du tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-322 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics administratifs, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007 et le décret n° 2008-102 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 2002-1048 du 7 mai 2002, fixant les échelons de chaque grade des membres du tribunal administratif, la cadence et la concordance entre les échelons de ces grades et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'octroi et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est ajouté au sixième paragraphe de l'article deux du décret susvisé n° 73-58 du 14 février 1973, tel que modifié par le décret n° 2002-322 du 14 février 2002, un deuxième sous paragraphe (nouveau) comme suit :

- Sixième paragraphe: deuxième sous paragraphe (nouveau) :

« Ces indemnités et avantages sont remplacés par les indemnités accordées à un directeur général d'administration centrale pour les conseillers classés à partir du douzième niveau (12) de rémunération de la sous-catégorie A1 de la grille des salaires ».

Art. 2 - Est ajouté au septième paragraphe de l'article deux du décret susvisé n° 73-58 du 14 février 1973, tel que modifié par le décret n° 2002-322 du 14 février 2002, un deuxième sous paragraphe (nouveau) comme suit :

- Septième paragraphe : deuxième sous paragraphe (nouveau):

« Ces indemnités et avantages sont remplacés par les indemnités accordées à un directeur d'administration centrale pour les conseillers classés à partir du sixième niveau (6) de rémunération de la sous-catégorie A1 de la grille des salaires ».

Art. 3 - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2483 du 7 juillet 2008, complétant le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, portant fixation de la rémunération du personnel de la cour des comptes.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, telle qu'elle a été modifiée par le décret-loi n° 74-18 du 24 octobre 1974, par la loi n° 81-03 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986, par la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 71-218 du 29 mai 1971, relatif au fonctionnement de la cour des comptes,

Vu le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, portant fixation de la rémunération du personnel de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment le décret n° 85-1090 du 7 septembre 1985 et le décret 97-2134 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics administratifs, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007 et le décret n° 2008-102 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'octroi et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est ajouté au troisième paragraphe de l'article deux du décret susvisé n° 71-222 du 29 mai 1971, tel qu'il a été modifié par le décret n° 85-1090 du 7 septembre 1985 et par le décret n° 97-2134 du 10 novembre 1997, un deuxième sous paragraphe (nouveau) comme suit :

- Troisième paragraphe : deuxième sous paragraphe (nouveau) :

« Ces indemnités et avantages sont remplacés par les indemnités accordées à un directeur général d'administration centrale pour les conseillers classés à partir du douzième niveau (12) de rémunération de la sous-catégorie A1 de la grille des salaires ».

Art. 2 - Est ajouté au quatrième paragraphe de l'article deux du décret susvisé n° 71-222 du 29 mai 1974, tel qu'il a été modifié par le décret n° 85-1090 du 7 septembre 1985 et par le décret n° 97-2134 du 10 novembre 1997, un deuxième sous paragraphe (nouveau) comme suit :

- Quatrième paragraphe: deuxième sous paragraphe (nouveau) :

« Ces indemnités et avantages sont remplacés par les indemnités accordées à un directeur d'administration centrale pour les conseillers classés à partir du sixième niveau (6) de rémunération de la sous-catégorie A1 de la grille des salaires ».

Art. 3 - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2484 du 1^{er} juillet 2008.

Monsieur Salem Raouine, contrôleur général des services publics, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre.

Par décret n° 2008-2485 du 1^{er} juillet 2008.

Monsieur Salem Raouine, contrôleur général des services publics, est nommé chef du comité du contrôle d'Etat au Premier ministère.

Par décret n° 2008-2486 du 1^{er} juillet 2008.

Monsieur Taoufik Ben Hammouda, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général de l'unité du suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics au Premier ministère.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2487 du 8 juillet 2008.

Monsieur Faycel Zgolli, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Kelibia.

Par décret n° 2008-2488 du 8 juillet 2008.

Monsieur Abderrahman Essid, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Ouedhref.

Par décret n° 2008-2489 du 8 juillet 2008.

Monsieur Sahbi Rabhi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Hajeb-Elayoun.

Par décret n° 2008-2490 du 8 juillet 2008.

Monsieur Tarek Godhbani, inspecteur central des services financières, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Ras Jebel à compter du 1^{er} décembre 2007.

Par décret n° 2008-2491 du 8 juillet 2008.

Monsieur Ammar Ltifi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernorat de Gabès avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2008-2492 du 8 juillet 2008.

Monsieur Ridha Raies, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de division des comités de quartiers au gouvernorat de Kairouan avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2008-2493 du 8 juillet 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur, est accordée à Monsieur Mohamed Jamel Rouissi, administrateur conseiller, chargé des fonctions de chef de bureau de direction des activités de formation et logistique au centre de formation et d'appui à la décentralisation au ministère de l'intérieur et du développement local avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-2494 du 8 juillet 2008.

Monsieur Amine Derouiche, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des travaux à la direction technique à la commune de Hammamet.

Par décret n° 2008-2495 du 8 juillet 2008.

Monsieur Mondher Gzara, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires administratives générales à la commune de Monastir.

Par décret n° 2008-2496 du 8 juillet 2008.

Madame Lilia Medini épouse Slama, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des affaires administratives, financières, et des ressources à la commune de l'Ariana.

Par décret n° 2008-2497 du 4 juillet 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service est accordée à Madame Saida Klibi épouse Mnasri, administrateur conseiller, chargée des fonctions de chef de service des concours et des examens professionnels à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2008-2498 du 8 juillet 2008.

Monsieur Mahmoud Omran, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des travaux du contrôle des projets et d'élaboration des études à la direction technique à la commune de d'El Kram.

Par décret n° 2008-2499 du 8 juillet 2008.

Madame Hajer Jomli épouse Ouakaa, administrateur, est chargée des fonctions de chef de subdivision des réglementations et des élections à la division des affaires politiques au gouvernorat de l'Ariana avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2008-2500 du 8 juillet 2008.

Monsieur Chawki Abbes, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision de l'investissement à la division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Manouba avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2008-2501 du 8 juillet 2008.

Madame Khédija Gharbi épouse Rezgui, conservateur des bibliothèques ou de documentation au ministère de l'intérieur et du développement local, est nommée dans le grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation au corps des bibliothèques ou de documentation dans les administrations publiques.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2008-2502 du 7 juillet 2008, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-35 du 9 juin 2008, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

Vu le protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté le 6 octobre 1999 par l'assemblée générale des Nations Unies tenue à New York.

Décète :

Article premier - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté le 6 octobre 1999 par l'assemblée générale des Nations Unies tenue à New York.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2503 du 7 juillet 2008, portant ratification du retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations Unies des droits de l'Enfant.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-36 du 9 juin 2008, portant approbation du retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations Unies des droits de l'Enfant,

Vu la déclaration n° 1 et les réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations Unies des droits de l'Enfant.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 du gouvernement de la République Tunisienne et relatives à la convention des Nations Unies des droits de l'Enfant.

Art. 2 - Le gouvernement de la République Tunisienne dépose auprès du secrétaire général des Nations Unies, le document de retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi susvisée portant approbation dudit retrait.

Art. 3 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2504 du 7 juillet 2008, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à une formation aux métiers de la mer.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à une formation aux métiers de la mer, conclu à Tunis le 30 avril 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à une formation aux métiers de la mer, conclu à Tunis le 30 avril 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2505 du 7 juillet 2008, portant ratification des avenants à la convention conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence intergouvernementale de la francophonie régissant le fonctionnement du fonds de garantie pour les industries culturelles en Tunisie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la convention conclue à Paris le 12 novembre 2002 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence intergouvernementale de la francophonie régissant le fonctionnement du fonds de garantie pour les industries culturelles en Tunisie,

Vu les avenants conclus à Paris les 12 juin et 20 décembre 2007, à la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence intergouvernementale de la francophonie régissant le fonctionnement du fonds de garantie pour les industries culturelles en Tunisie, conclue à Paris le 12 novembre 2002.

Décète :

Article premier - Sont ratifiés, les avenants conclus à Paris les 12 juin et 20 décembre 2007, à la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence intergouvernementale de la francophonie régissant le fonctionnement du fonds de garantie pour les industries culturelles en Tunisie, conclue à Paris le 12 novembre 2002.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2506 du 9 juillet 2008.

Monsieur Ammar Ben Lamine, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères.

Par décret n° 2008-2507 du 9 juillet 2008.

Monsieur Ammar Ben Lamine, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses, du 8 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de prédicateur principal.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003, portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses,

Vu l'arrêté du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de prédicateur principal.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires religieuses, le 15 septembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de prédicateur principal.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3 - La clôture de la liste des candidatures est fixée au 15 août 2008.

Tunis, le 8 juillet 2008.

Le ministre des affaires religieuses

Boubaker El Akhzouri

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 8 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999 et le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l'arrêté du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 18 mars 1999.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires religieuses, le 17 septembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 18 août 2008.

Tunis, le 8 juillet 2008.

Le ministre des affaires religieuses

Boubaker El Akhzouri

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS**

NOMINATION

Par décret n° 2008-2508 du 4 juillet 2008.

Monsieur Ammar Guizani, secrétaire de presse, est chargé des fonctions de directeur des recherches et des études à la direction générale de l'information au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 2008-2509 du 4 juillet 2008.

La classe exceptionnelle de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Mondher Borghel, inspecteur en chef des services financiers, chargé des fonctions de directeur de la coopération internationale à la direction générale des avantages fiscaux et financiers au ministère des finances.

Arrêté du ministre des finances du 7 juillet 2008, portant modification de l'arrêté du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop.

Le ministre des finances,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 et notamment son article 30,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,

Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006-995 du 3 avril 2006,

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale des impôts relevant du ministère des finances et notamment son article 2,

Vu le décret n° 2008-201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les conditions d'intervention de la direction des grandes entreprises relevant de la direction générale des impôts.

Arrête :

Article premier - L'article premier de l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop est modifié comme suit :

L'action en restitution de l'impôt indûment perçu ou devenu restituable conformément à la législation fiscale, ainsi que des pénalités y afférentes s'exerce par la présentation d'une demande écrite adressée au directeur de la direction des grandes entreprises ou au chef du centre régional de contrôle des impôts dont relève le lieu d'imposition au sens de l'article 3 du code des droits et procédures fiscaux.

Art. 2 - L'alinéa premier de l'article 3 de l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop est modifié comme suit :

Les demandes de restitution sont inscrites sur un registre côté et paraphé par le directeur de la direction des grandes entreprises ou par le chef du centre régional de contrôle des impôts, tenu, à cet effet, à la direction des grandes entreprises et dans chaque centre régional de contrôle des impôts, cette inscription comporte :

le reste sans changement.

Art. 3 - L'expression « la commission régionale de restitution » prévue dans l'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop est remplacée par l'expression « la commission de restitution ».

Art. 4 - L'article 5 de l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop est modifié comme suit :

Il est statué sur la demande de restitution par une commission composée par :

- le directeur de la direction des grandes entreprises ou le chef du centre régional de contrôle des impôts : président,

- le chef d'équipe ou le chef de bureau de contrôle des impôts dont relève le lieu d'imposition : membre,

- le trésorier régional des finances ou son représentant : membre.

Art. 5 - L'article 6 de l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop est modifié comme suit :

Un fonctionnaire de la direction des grandes entreprises ou du centre régional de contrôle des impôts assure les fonctions de rapporteur de la commission, conserve les documents de celle-ci et tient le registre prévu par l'article 3 du présent arrêté.

Art. 6 - L'article 7 de l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop est modifié comme suit :

La commission de restitution se réunit sur convocation de son président, au moins une fois tous les 15 jours et autant de fois qu'il est nécessaire. Elle prend ses décisions à l'unanimité. Les questions objet de divergence sont transmises à la direction générale des impôts pour y statuer.

Art. 7 - L'article 8 de l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop est modifié comme suit :

Le directeur de la direction des grandes entreprises ou le chef du centre régional de contrôle des impôts compétent prend les mesures nécessaires pour mettre en exécution les décisions prises concernant la demande de restitution et notifie au contribuable la réponse de l'administration dans le délai légal imparti, et ce, conformément aux procédures de notification en vigueur.

Art. 8 - L'article 9 de l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop est modifié comme suit :

En ce qui concerne la restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 32 du code des droits et procédures fiscaux, le directeur de la direction des grandes entreprises ou le chef du centre régional de contrôle des impôts appose son visa sur la demande de restitution dans le délai prévu à cet effet par le même article dudit code, et ce, après s'être assuré de la satisfaction des conditions légales requises pour la restitution du crédit d'impôt.

Il sera procédé, à postériori, à la poursuite de l'instruction du dossier puis à sa transmission à la commission de restitution prévue par l'article 5 du présent arrêté pour y statuer dans un délai maximum de six mois de la date de la présentation de la demande, et ce, conformément aux procédures prévues par le présent arrêté.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2510 du 4 juillet 2008.

Monsieur Neji Zarouane, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de directeur des études, de l'organisation et des projets à la direction générale de l'organisation, des méthodes et de l'informatique au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-2511 du 4 juillet 2008.

Monsieur Jamil Khalifa, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de chef de service des affaires juridiques et du contentieux à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sousse au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2512 du 4 juillet 2008.

Monsieur Abdelhamid Boujelben, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, est nommé directeur des études et des stages à l'institut supérieur agronomique de Chott-Mariem.

Par décret n° 2008-2513 du 4 juillet 2008.

Monsieur Slim Essaghaier, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des organismes professionnels de base à la direction des structures professionnelles agricoles relevant de la direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2008-2514 du 4 juillet 2008.

Monsieur Makrem Marzougui, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'inspecteur principal des services administratifs et financiers à l'inspection générale au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-2515 du 4 juillet 2008.

Madame Samira Errafrati épouse Essaghaier, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de la banque des données juridiques à la direction de la législation relevant de la direction générale des affaires juridiques et foncières au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 juillet 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de l'Oasis El Mansoura de la délégation de Kébili Nord, au gouvernorat de Kébili.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2008-1001 du 7 avril 2008, portant création du périmètre public irrigué de l'Oasis El Mansoura de la délégation de Kébili Nord, au gouvernorat de Kébili.

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de l'Oasis El Mansoura de la délégation de Kébili Nord, au gouvernorat de Kébili, créé par le décret n° 2008-1001 du 7 avril 2008 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 juillet 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de l'Oasis Telmine de la délégation de Kébili Nord, au gouvernorat de Kébili.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2008-1000 du 7 avril 2008, portant création du périmètre public irrigué de l'Oasis Telmine de la délégation de Kébili Nord, au gouvernorat de Kébili.

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de l'Oasis Telmine de la délégation de Kébili Nord, au gouvernorat de Kébili, créé par le décret n° 2008-1000 du 7 avril 2008 susvisé,

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 juillet 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de l'Oasis El-Blidet de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2008-1002 du 7 avril 2008, portant création du périmètre public irrigué de l'Oasis El-Blidet de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili.

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de l'Oasis El-Blidet de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili, créé par le décret n° 2008-1002 du 7 avril 2008 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 juillet 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de l'Oasis Souk El-Bayez de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2008-998 du 7 avril 2008, portant création du périmètre public irrigué de l'Oasis Souk El-Bayez de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili.

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de l'Oasis Souk El-Bayez de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili, créé par le décret n° 2008-998 du 7 avril 2008 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 juillet 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de l'Oasis d'El Gliaa de la délégation de Souk Al Ahad, au gouvernorat de Kébili.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2008-999 du 7 avril 2008, portant création du périmètre public irrigué de l'Oasis d'El Gliaa de la délégation de Souk Al Ahad, au gouvernorat de Kébili.

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de l'Oasis d'El Gliaa de la délégation de Souk Al Ahad, au gouvernorat de Kébili, créée par le décret n° 2008-999 du 7 avril 2008 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2516 du 4 juillet 2008.

Monsieur Foued Jalel Daassi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et de la réglementation à la direction générale des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2008-2517 du 4 juillet 2008.

Mademoiselle Ichraf Smadhi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur d'administration centrale au bureau de la coopération et des relations extérieures au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2008-2518 du 4 juillet 2008.

Monsieur Mohamed Ben Salem, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'exploitation minière à la direction générale des mines au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 7 juillet 2008, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Ben Arous au lieu dit « Oued El Bakbaka ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande déposée le 26 février 2008 à la direction générale des mines, par laquelle la société la plâtrière de Jebel Ressas a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Ben Arous, au lieu dit « Oued El Bakbaka », carte de Grombalia à l'échelle 1/50000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 3 mai 2008,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - La société la Plâtrière de Jebel Ressas, faisant élection de son domicile à Lamti Centre, Avenue des Martyrs, El Mourouj 1 - Ben Arous, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit « Oued El Bakbaka » du gouvernorat de Ben Arous.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte deux périmètres élémentaires contigus, soit 8 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	354.766
2	356.766
3	356.762
4	354.762
1	354.766

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société la Plâtrière de Jebel Ressas doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à quatre vingt quinze mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 7 juillet 2008, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Zaghouan au lieu dit « Sebkhet Boucha ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 27 mars 2008 à la direction générale des mines, par laquelle la société Salakta Fertilizer Company a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Zaghouan, au lieu dit « Sebkhet Boucha », carte de Bir M'Cherga à l'échelle 1/50000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 3 mai 2008,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - La société Salakta Fertilizer Company, faisant élection de son domicile à Tunis, Rue des Lacs de Mazurie, Immeuble Salakta - Les Berges du Lac - 1053 Tunis, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit « Sebkhet Boucha » du gouvernorat de Zaghouan.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte quatre périmètres élémentaires contigus, soit 16 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	312.760
2	316.760
3	316.756
4	312.756
1	312.760

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Salakta Fertilizer Company doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à cent dix mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 7 juillet 2008, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Sidi Bouzid au lieu dit « Jebel Gouleb ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 26 mars 2008 à la direction générale des mines, par laquelle la société Salakta Fertilizer Company a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, au lieu dit « Jebel Gouleb », carte de Jebel El Meloussi à l'échelle 1/50000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 3 mai 2008,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - La société Salakta Fertilizer Company, faisant élection de son domicile à Tunis, Rue des Lacs de Mazurie, immeuble Salakta - Les Berges du Lac -1053 Tunis, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales 4^{ème} groupe au lieu dit « Jebel Gouleb » du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte quatre périmètres élémentaires contigus, soit 16 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	290.568
2	294.568
3	294.564
4	290.564
1	290.568

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Salakta Fertilizer Company doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à cent quinze mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATION

Par décret n° 2008-2519 du 4 juillet 2008.

Monsieur Sami Aouadi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la réglementation et du contrôle de gestion à la direction des marchés et des entreprises sous tutelle relevant de la direction générale de la planification, de la coopération et de la formation des cadres au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2520 du 4 juillet 2008.

Monsieur Mustapha Khazri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de subdivision météorologique de Médenine à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2006-1471 du 30 mai 2006, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-2521 du 4 juillet 2008.

Madame Soumaya Ben Rached, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service de l'étude du climat et des changements climatiques à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2522 du 7 juillet 2008.

Monsieur Mohamed Hédi Mizouri, professeur de jeunesse et d'enfance, est chargé des fonctions de chef de service de l'enfance, à la direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du Centre-Est dont le siège est Mahdia, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2008-2523 du 7 juillet 2008.

Mademoiselle Faouzia Mezni, professeur de jeunesse et d'enfance, est chargée des fonctions de chef de service de l'enfance, à la direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du Grand - Tunis dont le siège est Tunis.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 2008-2524 du 7 juillet 2008.

Mademoiselle Lahmar Afef, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Mahdia au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2525 du 4 juillet 2008.

Monsieur H'mida Ayari, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional de Kheireddine.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-2526 du 4 juillet 2008.

Mademoiselle Leila Amri, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de sous-directeur des procédures à la direction de l'organisation hospitalière à la direction générale des structures sanitaires publiques au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2008-2527 du 4 juillet 2008.

Monsieur Nejib Brahim, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion des stocks à la direction de l'approvisionnement à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.

Par décret n° 2008-2528 du 7 juillet 2008.

Monsieur Khélifa Ben Saad, administrateur du service social, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'admission et de la facturation à la direction de gestion des affaires des malades à l'hôpital Farhat Hached de Sousse.

Par décret n° 2008-2529 du 4 juillet 2008.

Monsieur Abdelbaki Hannachi, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription de Meknassi (établissement hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé publique).

Par décret n° 2008-2530 du 4 juillet 2008.

Monsieur Kamel Bouabidi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux de circonscription de Nafta et Hazoua (établissements hospitaliers de la catégorie « C » au ministère de la santé publique).

Par décret n° 2008-2531 du 7 juillet 2008.

Monsieur Brahim Dhouafl, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux de circonscription de Chorbane et Hbira (établissements hospitaliers de la catégorie « C » au ministère de la santé publique).

Par décret n° 2008-2532 du 4 juillet 2008.

Madame Nour El Houda Sassi épouse Bahri, administrateur conseiller de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion des stocks à la sous-direction de l'approvisionnement à l'hôpital Mongi Slim de la Marsa.

Par décret n° 2008-2533 du 4 juillet 2008.

Monsieur Khaled Hessine, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier à la direction régionale de la santé publique de Jendouba.

Par décret n° 2008-2534 du 4 juillet 2008.

Madame Mounira Khadhraoui, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service administratif et financier au groupement de santé de base de Ben Arous.

Par décret n° 2008-2535 du 4 juillet 2008.

Monsieur Lotfi Boughammoura, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de la comptabilité générale à la sous-direction de la comptabilité à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.

Par décret n° 2008-2536 du 7 juillet 2008.

Monsieur Abderrahman Mokni, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des affaires juridiques et du contentieux à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins majors de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-314 du 23 janvier 2001,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins majors de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique, le 11 septembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 30 médecins majors de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 91-230 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 26 novembre 1991 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 11 août 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins spécialistes principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-314 du 23 janvier 2001,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 31 juillet 2007, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins spécialistes principaux de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique, le 8 septembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 30 médecins spécialistes principaux de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 91-230 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 31 juillet 2007 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 8 août 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-314 du 23 janvier 2001,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins principaux de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique, le 9 septembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 80 médecins principaux de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 91-230 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 26 novembre 1991 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 9 août 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-314 du 23 janvier 2001,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 8 juin 1991, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours externe sur titres et travaux est ouvert au ministère de la santé publique, le 4 septembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 65 médecins spécialistes de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 91-230 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 8 juin 1991 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 4 août 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes majors de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut du corps de médecins dentistes de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-315 du 23 janvier 2001,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes majors de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique, le 11 octobre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 10 médecins dentistes majors de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 91-234 du 4 février 1991 et celles du l'arrêté du 26 novembre 1991 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 11 septembre 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut du corps de médecins dentistes de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-315 du 23 janvier 2001,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes principaux de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique, le 10 octobre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 15 médecins dentistes principaux de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 91-234 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 26 novembre 1991 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 10 septembre 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de médecins dentistes spécialistes de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut du corps de médecins dentistes de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-315 du 23 janvier 2001,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 8 juin 1991, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externes sur titres et travaux pour le recrutement de médecins dentistes spécialistes de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours externe sur titres et travaux est ouvert au ministère de la santé publique, le 7 octobre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 2 médecins dentistes spécialistes de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 91-234 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 8 juin 1991 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 6 septembre 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de médecins dentistes de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut du corps de médecins dentistes de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-315 du 23 janvier 2001,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 8 juin 1991, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de médecins dentistes de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours externe sur titres et travaux est ouvert au ministère de la santé publique, le 9 octobre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 15 médecins dentistes de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 91-234 du 4 février 1991 et celles de l'arrêté du 8 juin 1991 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 2 septembre 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique, le 4 novembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 2 pharmaciens spécialistes majors de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 4 octobre 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique, le 6 novembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 10 pharmaciens majors de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 6 octobre 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique, le 4 novembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 3 pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 4 octobre 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique, le 8 novembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 15 pharmaciens principaux de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 8 octobre 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un concours externe sur titres et travaux est ouvert au ministère de la santé publique, le 6 novembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 5 pharmaciens spécialistes de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 27 décembre 2006 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 6 octobre 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant les conditions de participations et d'admission au concours externe sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique.

Arrête

Article premier - Un concours externe sur titres et travaux est ouvert au ministère de la santé publique, le 3 novembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 15 pharmaciens de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 3 octobre 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé publique du 7 juillet 2008, portant modification de l'arrêté du 19 décembre 1996, fixant les tarifs de prise en charge des malades payants dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique.

Le ministre des finances et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 38,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu l'arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé publique du 19 décembre 1996, fixant les tarifs de prise en charge des malades payants dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 29 janvier 2003,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 1^{er} juin 2006, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, médecins dentistes, psychologues cliniciens, sages femmes et auxiliaires médicaux ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 18 mars 2008.

Arrêtent :

Article premier - Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article premier, de l'article 10 et de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 19 décembre 1996 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (alinéa 2 nouveau) - Les frais des examens complémentaires de radiologie, de biologie, d'explorations fonctionnelles et endoscopie ainsi que les frais d'interventions chirurgicales et tout autre acte prévu à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, médecins dentistes, psychologues cliniciens, sages femmes et auxiliaires médicaux prévue par l'arrêté susvisé du 1^{er} juin 2006, sont payés en sus, conformément au titre II du présent arrêté.

Article 10 (nouveau) - Les tarifs des actes professionnels effectués dans les structures sanitaires publiques sont déterminés comme suit :

- Le tarif de l'acte est égal au produit de la valeur de la lettre clé correspondant à l'acte accompli par le coefficient de cet acte tel qu'il figure à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, médecins dentistes, psychologues cliniciens, sages femmes et auxiliaires médicaux prévue par l'arrêté susvisé du 1^{er} juin 2006.

- Les lettres clés des actes professionnels accomplis dans les structures sanitaires publiques et leur valeur en dinars sont fixés comme suit :

KC : acte de chirurgie opératoire ou d'anesthésie ou de radiologie interventionnelle : 1d,400,

KE : acte de spécialité pratiqué par un médecin dans la limite de ses compétences : 1d,200,

Z : acte de radiodiagnostic pratiqué par un médecin radiologue ou par un médecin dentiste : 0d,900,

S : acte de scanographie :

* S 10 : 90d,000

* S 20 : 180d,000

* S30 : 240d,000

* S35 : 290d,000

* S40 : 325d,000

RT : acte de radiothérapie effectué par un radiothérapeute : 0d,900,

I : acte d'imagerie médicale par résonance magnétique :

* I 3 : 50d,000

* I 10 : 180d,000

* I 15 : 270d,000

* I 20 : 325d,000

* I 25 : 400d,000

E : acte d'échographie 3d,600

B : acte de biologie médicale 0d,160

P : acte d'anatomie et de cytologie pathologique : 0d,160

APB : acte de prélèvement de produits biologiques aux fins d'analyses : 0d,800

D : acte réalisé par un médecin dentiste 0d,850

SF : acte de sage femme 0d,600

AMM : acte pratiqué par un physiothérapeute 0d,600

AMO : acte pratiqué par un orthophoniste 0d,600

AMY : acte pratiqué par un orthoptiste 0d,600

AMI : acte pratiqué par un infirmier 0d,500

Article 12 (nouveau) - Lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels sous une forme globale est effectué en plusieurs temps, le coefficient global ne subit aucune majoration.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 19 décembre 1996.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 4 juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, les ingénieurs en chef titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Cet arrêté fixe :

- la date d'ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures par la voie hiérarchique au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :

1- un curriculum vitae,

2- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues par l'article 17 du statut général de la fonction publique,

3- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration ou son représentant,

4- une copie dûment certifiée conforme à l'arrêté de nomination de l'intéressé en qualité d'ingénieur en chef,

5- une copie dûment certifiée conforme à l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

6- un dossier comprenant les pièces justificatives des activités professionnelles du candidat, accompagné d'une note dans laquelle le candidat indique, de manière détaillée, les travaux effectués et emplois occupés en qualité d'ingénieur en chef durant les deux dernières années.

Ce rapport doit compter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 5 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variante de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6 - Toute candidature, ne contenant pas les pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ou enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste de candidature, est obligatoirement rejetée.

Art. 7 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 8 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger sur proposition du jury du concours.

Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 10 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite.

Art. 11 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général est arrêtée par le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 7 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 4 juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le 26 août 2008 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le 26 juillet 2008.

Tunis, le 7 juillet 2008.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2537 du 4 juillet 2008.

Monsieur Mansour Jaghmoun, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Manouba.

Par décret n° 2008-2538 du 7 juillet 2008.

Monsieur Abdelfettah Sakli, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Ben Arous.

Par décret n° 2008-2539 du 7 juillet 2008.

Madame Saloua Bousarsar épouse Louati, ingénieur principal, est chargée des fonctions de directeur de la formation professionnelle à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Sfax.

Par décret n° 2008-2540 du 4 juillet 2008.

Monsieur Mohamed Rachid Khelif, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'évaluation et des examens à la direction de l'évaluation, de la formation et du suivi pédagogique à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Manouba.

Par décret n° 2008-2541 du 7 juillet 2008.

Monsieur Noureddine Ben Ghorbel, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'animation culturelle et du sport scolaire à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Ben Arous.

Par décret n° 2008-2542 du 7 juillet 2008.

Monsieur Adel Amira, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des établissements de l'enseignement secondaire à la direction de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Ben Arous.

Par décret n° 2008-2543 du 7 juillet 2008.

Monsieur Ridha Baji, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur du cycle préparatoire à la direction de l'enseignement de base à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Ben Arous.

Par décret n° 2008-2544 du 4 juillet 2008.

Monsieur Nouredine Makdouli, professeur principal de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service des crédits à la direction des services communs à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Siliana.

Par décret n° 2008-2545 du 4 juillet 2008.

Monsieur Mehdi Bargaoui, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la carte régionale de la formation professionnelle à la direction de la formation professionnelle à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Siliana.

Par décret n° 2008-2546 du 7 juillet 2008.

Monsieur Mohamed Adali, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des enseignants et du personnel d'encadrement administratif d'enseignement secondaire à la direction de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Ben Arous.

Par décret n° 2008-2547 du 4 juillet 2008.

Monsieur Tahar Hadj Hamida, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions d'inspecteur administratif et financier à l'inspection générale administrative et financière au ministère de l'éducation et de la formation.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-2548 du 8 juillet 2008.

Madame Jamila Mejri épouse Askri, professeur d'enseignement principal hors classe, est maintenue en activité pour une durée d'une année, à compter du 1er juillet 2008.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2549 du 4 juillet 2008.

Monsieur Abderrazek Hachicha, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur des services communs à l'université de Sfax.

Par décret n° 2008-2550 du 4 juillet 2008.

Monsieur Hassen Fray, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur des œuvres universitaires et de l'action sociale à l'office des œuvres universitaires pour le Nord au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2008-2551 du 7 juillet 2008.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ridha Ouni, maître - assistant de l'enseignement supérieur, en qualité de directeur des études, directeur adjoint à l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises à compter du 3 février 2007.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 7 juillet 2008, fixant le montant maximum des revenus annuels imposables des parents des étudiants candidats à l'obtention d'une bourse nationale ou d'un prêt universitaire en Tunisie au titre de l'année universitaire 2008-2009.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 86-688 du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2001-2438 du 22 octobre 2001,

Vu le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi de prêts universitaires par les deux caisses de sécurité sociale,

Vu le décret n° 2007-2079 du 14 août 2007, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu le décret n° 2007-2080 du 14 août 2007, fixant le salaire minimum agricole garanti,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 juillet 1986, fixant les modalités d'attribution des bourses nationales d'études supérieures et des prêts universitaires, tel que modifié par l'arrêté du 29 mars 1995.

Arrête :

Article premier - Le montant maximum des revenus annuels imposables des parents des étudiants candidats à l'obtention d'une bourse nationale en Tunisie au titre de l'année universitaire 2008-2009, est fixé comme suit :

- études des premier et deuxième cycles: deux mille huit cent soixante-dix huit (2878D),

- études du troisième cycle : six mille (6000D).

Art. 2 - Sont attribués, à titre exceptionnel, des prêts universitaires aux étudiants du troisième cycle dont le revenu familial annuel brut dépasse six mille (6000) dinars, et ce après accord de la commission nationale des bourses de troisième cycle en Tunisie et à l'étranger.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

REPUBLIQUE TUNISIENNE

LA COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE

DIX-NEUVIEME RAPPORT ANNUEL

2007

**La cour de discipline financière a l'honneur de présenter,
à son excellence Monsieur Le Président de la République,
le dix-neuvième rapport annuel qui retrace son activité au cours de l'année 2007**

INTRODUCTION : DE L'ACTIVITE DE LA COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE

La Cour de Discipline Financière a été saisie, au cours de l'année 2007, de seize (16) affaires déférées par le Commissaire du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, sur la base de saisines du Ministre de l'Intérieur et du développement local (1), du Ministre des technologies de l'information (6), du Ministre de l'Education et de la formation (6), du Ministre de l'Enseignement supérieur (3) et d'un recours en révision introduit par un agent public ayant fait l'objet de condamnation par la cour.

Les seize (16) saisines introduites au cours de 2007 sont venues s'ajouter à trente trois (33) affaires déjà en cours d'instruction au début de ladite année.

La Cour a statué, durant l'année 2007, sur treize (13) affaires. Les arrêts rendus se répartissent comme suit :

- un (1) arrêt portant condamnation et amende,
- et douze (12) arrêts prononçant l'entérinement par la cour du retrait de la plainte par l'auteur de la saisine.

De même, l'instruction a été clôturée dans trois (3) affaires, qui sont en attente de jugement par la cour, une fois la procédure ultérieure requise dûment accomplie.

Le nombre d'affaires, encore au stade de l'instruction à la fin de l'année 2007, a atteint trente trois (33) affaires.

L'arrêt rendu par la cour et portant condamnation et amende statue que la faute de gestion a été commise, par l'agent public objet des poursuites, du fait de sa méconnaissance des dispositions réglementaires en vigueur régissant l'utilisation du contingent de carburant affecté aux services administratifs et le bénéfice indu, par lui-même à des fins personnelles, de quantités supplémentaires de bons de carburant, dont certains ont été utilisés, sous prétexte d'accomplissement de missions de déplacement pour les besoins du service, d'autres bons de carburant ont même été échangés, auprès de la station de service, moyennant une contrepartie monétaire.

S'agissant de l'entité publique ayant subi les préjudices de la faute de gestion retenue, l'arrêt rendu a concerné une collectivité locale.

I – DES ARRÊTS PORTANT CONDAMNATION ET AMENDE

Arrêt n° 272 du 30 novembre 2007.

Partie Publique : Une collectivité locale - municipalité -,

Organe de contrôle : Inspection générale du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local.

Matière : Gestion du carburant – tenue de registre.

Fondement juridique :

* Les dispositions du décret n° 88-189 du 11 février 1988 relatif à l'utilisation des voitures de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n°92-2170 du 16 décembre 1992 et par le décret n°2005-11 du 10 janvier 2005.

LE PRINCIPE :

1- Le secrétaire général de la municipalité, assure, sous l'autorité du président de ladite collectivité locale, la mission de suivi de fonctionnement des services dans les domaines administratif et financier ;

2- Il est impérativement procédé à une nette séparation entre la gestion du carburant affecté au fonctionnement des services d'une part et celle relative au carburant réservé aux voitures de fonction d'autre part.

3- La tenue du registre de consommation de carburant doit requérir toute attention et ledit registre doit faire mention précisément des parties bénéficiaires des bons de carburant.

4- Reflété à travers les distances parcourues, l'abus de consommation de carburant, génère un préjudice à l'administration et constitue de ce fait une faute de gestion.

La Cour a retenu la responsabilité d'un agent public chargé des fonctions de secrétaire général d'une municipalité et l'a condamné à une amende équivalant à la moitié (1/2) de son traitement brut annuel, soit un montant de sept mille (7.000) dinars, et ce pour avoir indument et délibérément bénéficié de bons de carburant dont il a échangé une quantité, auprès de la station de service, moyennant une contrepartie financière et utilisé, pour ses propres besoins, et utilisé d'autres bons pour ses propres besoins en prétextant l'accomplissement de missions de déplacement pour les besoins du service. De tels forfaits du prévenu ont été commis à la faveur de la mauvaise tenue du registre prévu en la matière et conçu particulièrement à l'effet de faire mention des opérations de livraison, aux parties bénéficiaires, des bons de carburant d'une part, et la confusion en matière de consommation de carburant entre le contingent revenant au prévenu et affecté à une voiture de service qu'il a été autorisé, à titre exceptionnel, à utiliser à des fins personnelles, et le carburant destiné à l'usage du même véhicule aux fins du service d'autre part.

Lesdits agissements ont donné lieu à un abus de consommation de carburants, ce qui enfreint les dispositions du décret n°88-189 du 11 février 1988 relatif à l'utilisation des voitures de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n°92-2170 du 16 décembre 1992 et le décret n°2005-11 du 10 janvier 2005, et constitue ainsi une faute de gestion au sens du dernier alinéa de l'article premier de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 et relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une Cour de Discipline Financière, telle que modifiée et complétée par la loi n° 87-34 du 6 juillet 1987, et par les lois n°88-54 du 2 juin 1988 et n°2005-106 du 19 décembre 2005.

II – DES ARRÊTS PRONONÇANT L'ENTERINEMENT DU RETRAIT DE LA PLAINTÉ PAR L'AUTEUR DE LA SAISINE

Arrêt n° 253 du 30 novembre 2007.

Partie publique : Etablissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, Organe de contrôle : Contrôle général des services publics,

Matière : Marchés publics – détermination des critères de notation des offres techniques.

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de discipline financière.

LE PRINCIPE

L'autorité, ayant engagé la saisine de la cour de discipline financière, dispose de la latitude du retrait de ladite action.

La présente affaire a été engagée à l'encontre du président directeur général d'un établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique au motif qu'il a délibérément exagéré les critères de notation des références techniques des soumissionnaires et ce aux fins de favoriser l'un d'entre eux, ce qui aurait permis, selon l'acte d'accusation, à ce dernier de continuer à emporter des marchés auxquels, n'étant pas le moins disant, il ne pouvait prétendre de droit et porté ainsi par voie de conséquence préjudice aux autres soumissionnaires.

L'auteur de la saisine, a formulé, à même sa réponse au rapport de clôture d'instruction à lui transmis pour avis, une demande de retrait de l'action engagée près de la cour. La formation de jugement, statuant en la matière et sachant que l'initiative de retrait de l'acte de saisine a été expresse et a émané de l'autorité compétente, a estimé recevable ladite demande de retrait et conclu à son entérinement.

Arrêt n° 254 du 30 novembre 2007.

Partie publique : Etablissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, Organe de contrôle : Contrôle général des services publics,

Matière : Acquisition de voitures sans l'approbation du conseil d'administration ni l'accord de l'autorité de tutelle et dépassement des crédits en la matière – observation des formalités de recrutement de personnel – détermination des critères de notation des offres techniques.

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de discipline financière.

LE PRINCIPE

L'autorité, ayant engagé la saisine de la cour de discipline financière, dispose de la latitude du retrait de ladite action.

La présente affaire a été engagée à l'encontre du président directeur général d'un établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique au motif qu'il a délibérément procédé, sans l'approbation du conseil d'administration ni l'accord de l'autorité de tutelle et de surcroît en dépassement des crédits alloués à cet effet, à l'acquisition de voitures, à l'inobservation des formalités en vigueur lors du recrutement de personnel, à la détermination de critères démesurés de notation des offres techniques aux fins de favoriser l'un des soumissionnaires, ce qui aurait privé ainsi des soumissionnaires de leurs droits en la matière et à la passation de deux marchés identiques moyennant des prix unitaires largement divergents.

L'auteur de la saisine, a formulé, à même sa réponse au rapport de clôture d'instruction à lui transmis pour avis, une demande de retrait de l'action engagée près de la cour. La formation de jugement, statuant en la matière et sachant que l'initiative de retrait de l'acte de saisine a été expresse et a émané de l'autorité compétente, a estimé recevable ladite demande de retrait et conclu à son entérinement.

Arrêt n° 255 du 30 novembre 2007.

Partie publique : Etablissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, Organe de contrôle : Contrôle général des services publics,

Matière : Marchés publics - dépouillement des offres.

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de discipline financière.

LE PRINCIPE

L'autorité, ayant engagé la saisine de la cour de discipline financière, dispose de la latitude du retrait de ladite action.

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique chargé de la présidence d'une commission de dépouillement des offres, au motif qu'il a délibérément procédé à l'introduction, à même le document portant offre d'un soumissionnaire, de modifications sous prétexte de correction d'erreurs matérielles, ce qui aurait eu pour conséquence de faire supporter audit établissement des engagements financiers.

L'auteur de la saisine, a formulé, à même sa réponse au rapport de clôture d'instruction à lui transmis pour avis, une demande de retrait de l'action engagée près de la cour. La formation de jugement, statuant en la matière et sachant que l'initiative de retrait de l'acte de saisine a été expresse et a émané de l'autorité compétente, a estimé recevable ladite demande de retrait et conclu à son entérinement.

Arrêt n° 256 du 30 novembre 2007.

Partie publique : Etablissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, Organe de contrôle : Contrôle général des services publics,

Matière : Marchés publics : décompte de pénalités de retard – régularisation de retard a posteriori, par l'émission d'ordre d'arrêt de travaux.

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de discipline financière.

LE PRINCIPE

L'autorité, ayant engagé la saisine de la cour de discipline financière, dispose de la latitude du retrait de ladite action.

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique en charge d'une direction régionale, au motif qu'il n'a intégré le décompte des pénalités de retard mises à la charge du titulaire d'un marché de travaux et a délibérément procédé a posteriori, pour y pallier, à l'émission d'ordres d'arrêt des travaux dudit marché.

L'auteur de la saisine, a formulé, à même sa réponse au rapport de clôture d'instruction à lui transmis pour avis, une demande de retrait de l'action engagée près de la cour. La formation de jugement, statuant en la matière et sachant que l'initiative de retrait de l'acte de saisine a été expresse et a émané de l'autorité compétente, a estimé recevable ladite demande de retrait et conclu à son entérinement.

Arrêt n° 257 du 30 novembre 2007.

Partie publique : Etablissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, Organe de contrôle : Contrôle général des services publics,

Matière : Marchés publics : avenants aux marchés – exercice de contrôle sur les travaux des commissions des marchés.

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de discipline financière.

LE PRINCIPE

L'autorité, ayant engagé la saisine de la cour de discipline financière, dispose de la latitude du retrait de ladite action.

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique en charge d'une direction régionale, au motif qu'il n'a pas élaboré d'avenant à un marché dont le montant effectif a dépassé le montant contractuel de plus de 30%, le défaut d'information de la direction générale de l'établissement de l'approbation, faite par la commission des marchés, d'une offre non conforme aux prescriptions techniques des cahiers des charges de même que l'inobservation des recommandations de la commission supérieure des marchés appelant à la nécessité de requérir du fournisseur la production d'équipements dûment conformes au cahier des charges du marché.

L'auteur de la saisine, a formulé, à même sa réponse au rapport de clôture d'instruction, à lui transmis pour avis, une demande de retrait de l'action engagée près de la cour. La formation de jugement, statuant en la matière et sachant que l'initiative de retrait de l'acte de saisine a été expresse et a émané de l'autorité compétente, a estimé recevable ladite demande de retrait et conclu à son entérinement.

Arrêt n° 258 du 30 novembre 2007.

Partie publique : Etablissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, Organe de contrôle : Contrôle général des services publics,

Matière : Marchés publics : fractionnement des commandes en plusieurs marchés – passage outre l'avis de la commission des marchés compétente.

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de discipline financière.

LE PRINCIPE

L'autorité, ayant engagé la saisine de la cour de discipline financière, dispose de la latitude du retrait de ladite action.

La présente affaire a été engagée à l'encontre de cinq (5) agents relevant d'un établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, tous en leur qualité de membres d'une commission de dépouillement des offres, l'un d'eux exerçant par ailleurs la charge de directeur des études au niveau central. Il leur est communément reproché leur approbation, au sein de la commission, d'une offre non conforme aux prescriptions techniques des cahiers des charges de même que l'inobservation des recommandations de la commission supérieure des marchés appelant à la nécessité de requérir du fournisseur la production d'équipements dûment conformes au cahier des charges du marché. Quant au grief fait particulièrement au directeur des études, il consiste dans le fractionnement des travaux en deux marchés distincts, conclus d'ailleurs auprès du même soumissionnaire, moyennant un montant en dépassement des prévisions arrêtées à cinq (5) millions de dinars, le tout dans le dessein d'éluder de soumettre, à la commission supérieure des marchés, l'examen du marché.

L'auteur de la saisine, a formulé, à même sa réponse au rapport de clôture d'instruction à lui transmis pour avis, une demande de retrait de l'action engagée près de la cour. La formation de jugement, statuant en la matière et sachant que l'initiative de retrait de l'acte de saisine a été expresse et a émané de l'autorité compétente, a estimé recevable ladite demande de retrait et conclu à son entérinement.

Arrêt n° 259 du 30 novembre 2007.

Partie publique : Etablissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, Organe de contrôle : Contrôle général des services publics,

Matière : Marchés publics : fractionnement des besoins et leur réalisation au moyen de bons de commandes – acceptation d’offres pourtant non conformes aux prescriptions des cahiers des charges – réception d’équipements non conformes aux spécifications des cahiers des charges.

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de discipline financière.

LE PRINCIPE

L’autorité, ayant engagé la saisine de la cour de discipline financière, dispose de la latitude du retrait de ladite action.

La présente affaire a été engagée à l’encontre d’un agent d’établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique en charge de la direction centrale des ressources et des équipements et également membre de la commission de réception provisoire des équipements. Il lui est reproché, en sa qualité de directeur central des ressources et des équipements, le fractionnement des achats de fournitures de bureaux, de tenues de travail et d’accessoires de sécurité et leur acquisition au moyen de bons de commandes de même que la réception d’équipements non conformes aux prescriptions des cahiers des charges. S’agissant de sa qualité de membre de la commission de dépouillement des offres d’un marché relatif à l’acquisition d’équipements de nettoyage et de maintenance, il lui est reproché l’admission d’une soumission pourtant non conforme aux clauses techniques des cahiers des charges prescrivant que les équipements se doivent d’être d’une provenance déterminée, sachant que les équipements acquis l’ont été d’une provenance autre.

L’auteur de la saisine, a formulé, à même sa réponse au rapport de clôture d’instruction à lui transmis pour avis, une demande de retrait de l’action engagée près de la cour. La formation de jugement, statuant en la matière et sachant que l’initiative de retrait de l’acte de saisine a été expresse et a émané de l’autorité compétente, a estimé recevable ladite demande de retrait et conclu à son entérinement.

Arrêt n° 260 du 30 novembre 2007.

Partie publique : Etablissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, Organe de contrôle : Contrôle général des services publics,

Matière : Marchés publics : admission de soumissions non conformes aux stipulations des cahiers des charges – réception d'équipements non conformes aux spécifications techniques des cahiers des charges.

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de discipline financière.

LE PRINCIPE

L'autorité, ayant engagé la saisine de la cour de discipline financière, dispose de la latitude du retrait de ladite action.

La présente affaire a été engagée à l'encontre de six (6) agents relevant d'un établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, tous en leur qualité de membres d'une commission de dépouillement des offres et de réception provisoire d'équipements. Il est reproché aux membres des commissions de dépouillement des offres leur approbation d'une offre non conforme aux clauses techniques des cahiers des charges stipulant notamment l'admission d'une soumission pourtant non conforme aux clauses techniques des cahiers des charges prescrivant que les équipements se doivent d'être d'une provenance déterminée, sachant que les équipements acquis l'ont été d'une provenance autre. Quant aux prévenus, poursuivis en leur qualité de membres de commissions de réception provisoire, il est reproché l'accomplissement desdites opérations, en méconnaissance des modalités telles que prévues dans les termes du contrat conclu avec le titulaire du marché.

L'auteur de la saisine, a formulé, à même sa réponse au rapport de clôture d'instruction à lui transmis pour avis, une demande de retrait de l'action engagée près de la cour. La formation de jugement, statuant en la matière et sachant que l'initiative de retrait de l'acte de saisine a été expresse et a émané de l'autorité compétente, a estimé recevable ladite demande de retrait et conclu à son entérinement.

Arrêt n° 261 du 30 novembre 2007.

Partie publique : Etablissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, Organe de contrôle : Contrôle général des services publics,

Matière : Marchés publics : avenants aux marchés – exercice de contrôle sur les travaux des commissions des marchés – décompte des pénalités de retard.

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de discipline financière.

LE PRINCIPE

L'autorité, ayant engagé la saisine de la cour de discipline financière, dispose de la latitude du retrait de ladite action.

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique en charge de la direction des travaux auprès d'une direction régionale, au motif qu'il a accusé un retard dans la constatation du déroulement des travaux à même le journal de chantier et ce outre les erreurs et ratures s'agissant de données y afférentes, ce qui a affecté l'opération de suivi des travaux et fait ainsi obstacle au décompte des pénalités de retard dans l'observation des délais de finalisation du marché.

L'auteur de la saisine, a formulé, à même sa réponse au rapport de clôture d'instruction à lui transmis pour avis, une demande de retrait de l'action engagée près de la cour. La formation de jugement, statuant en la matière et sachant que l'initiative de retrait de l'acte de saisine a été expresse et a émané de l'autorité compétente, a estimé recevable ladite demande de retrait et conclu à son entérinement.

Arrêt n° 262 du 30 novembre 2007.

Partie publique : Etablissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, Organe de contrôle : Contrôle général des services publics,

Matière : Marchés publics : fractionnement des commandes.

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de discipline financière.

LE PRINCIPE

L'autorité, ayant engagé la saisine de la cour de discipline financière, dispose de la latitude du retrait de ladite action.

La présente affaire a été engagée à l'encontre de deux agents exerçant auprès d'un établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, le premier en charge de la direction centrale des études au niveau central, le second en qualité de directeur des études auprès d'une direction régionale, au motif qu'il ont commis une faute de gestion consistant dans le fractionnement, en deux marchés distincts, d'une commande comprenant à la fois la fourniture d'équipements, leur transport et leur pose. Ce faisant, il a été possible de soustraire l'examen de ladite opération à la compétence de la commission supérieure des marchés sachant que le montant cumulé des deux marchés en question a dépassé le seuil de cinq (5) millions de dinars.

L'auteur de la saisine, a formulé, à même sa réponse au rapport de clôture d'instruction à lui transmis pour avis, une demande de retrait de l'action engagée près de la cour. La formation de jugement, statuant en la matière et sachant que l'initiative de retrait de l'acte de saisine a été expresse et a émané de l'autorité compétente, a estimé recevable ladite demande de retrait et conclu à son entérinement.

Arrêt n° 263 du 30 novembre 2007.

Partie publique : Etablissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, Organe de contrôle : Contrôle général des services publics,

Matière : Marchés publics : ouverture d'une offre financière relative à une soumission écartée techniquement- admission d'une offre non moins disante.

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de discipline financière.

LE PRINCIPE

L'autorité, ayant engagé la saisine de la cour de discipline financière, dispose de la latitude du retrait de ladite action.

La présente affaire a été engagée à l'encontre de quatre (4) agents relevant d'un établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, tous en leur qualité de membres d'une commission de dépouillement des offres auxquels il est reproché d'avoir procédé à l'ouverture de l'offre financière relative à une soumission écartée techniquement en raison de la péremption de validité de l'agrément délivré par le Ministère de l'équipement et l'habitat, l'octroi du marché à une autre entreprise dont l'offre dépasse ladite offre d'un montant d'environ 500.000 dinars et l'admission par ailleurs d'une offre non conforme aux clauses techniques stipulant que les équipements se doivent d'être d'une provenance déterminée, sachant que les équipements acquis l'ont été d'une origine différente.

L'auteur de la saisine, a formulé, à même sa réponse au rapport de clôture d'instruction à lui transmis pour avis, une demande de retrait de l'action engagée près de la cour. La formation de jugement, statuant en la matière et sachant que l'initiative de retrait de l'acte de saisine a été expresse et a émané de l'autorité compétente, a estimé recevable ladite demande de retrait et conclu à son entérinement.

Arrêt n° 264 du 30 novembre 2007.

Partie publique : Etablissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, Organe de contrôle : Contrôle général des services publics,

Matière : Marchés publics : fractionnement des commandes.

Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de discipline financière.

LE PRINCIPE

L'autorité, ayant engagé la saisine de la cour de discipline financière, dispose de la latitude du retrait de ladite action.

La présente affaire a été engagée à l'encontre d'un agent d'établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, en sa qualité de directeur de la commission des marchés auquel il est reproché d'avoir procédé au fractionnement d'une commande en deux marchés lesquels ont été attribués à la même entreprise et ce dans le dessein d'éviter d'en soumettre l'examen à la soumission supérieure des marchés, sachant que le montant cumulés desdits marchés a dépassé cinq (5) millions de dinars.

L'auteur de la saisine, a formulé, à même sa réponse au rapport de clôture d'instruction à lui transmis pour avis, une demande de retrait de l'action engagée près de la cour. La formation de jugement, statuant en la matière et sachant que l'initiative de retrait de l'acte de saisine a été expresse et a émané de l'autorité compétente, a estimé recevable ladite demande de retrait et conclu à son entérinement.

Le présent rapport a été arrêté par la cour de discipline financière en sa séance du 9 mai 2008 sous la présidence de Madame Faïza Kefi.

Présents :

Messieurs :

Faouzi Ben Hammed	: Vice-président,
Ismaïl M'rabet	: Membre,
Taher Omar Meddeb	: Membre,
Zouheir Ben Tanfous	: Membre,
Ridha Ben Mahmoud	: Membre,
Et Khalil Chemingui	: Commissaire du gouvernement.

La Présidente

Faïza Kefi